

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2263/2538

นาย นิเวศน์ นาคะสิริ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรานต้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 582

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46(2), มาตรา
ข้อ 47(4)

โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยทำหน้าที่ขับรถยนต์ถูกเจ้าพนักงานตำรวจยึดใบอนุญาตขับรถยนต์เพราะปฏิบัติผิดกฎจราจรต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยกล่าวกับโจทก์ว่าหากไม่มีใบอนุญาตขับรถก็ไม่ต้องมาทำงานยอมทำให้โจทก์เข้าใจว่านายจ้างสั่งให้โจทก์หยุดการทำงานไว้ก่อนจนกว่าจะได้ใบอนุญาตขับรถยนต์กลับคืนมาเพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยมีระเบียบข้อบังคับว่าผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่อื่นในกรณีเช่นนี้ด้วยการที่โจทก์ไม่ได้มาทำงานในระหว่างวันดังกล่าวโดยมิได้ยื่นใบลาหรือติดต่อมายังจำเลยจึงมิใช่เป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ โดย โจทก์ ไม่มี ความผิด และไม่ได้บอกกล่าว ล่วงหน้า ขอให้ บังคับ จำเลย จ่าย สิ้นจ้าง แทน การ บอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 3,866 บาท และ ค่าชดเชย จำนวน 12,000 บาท แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลาง พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ ศาลแรงงานกลางฟัง ข้อเท็จจริง ว่า โจทก์ เป็น ลูกจ้าง จำเลย ทำหน้าที่ ขับขี่ รถยนต์เมื่อ เดือน ตุลาคม 2536 โจทก์ ถูก เจ้าพนักงาน ตำรวจ ยึด ใบอนุญาตขับ รถยนต์ เพราะ ปฏิบัติ ผิด กฎจราจร ต่อมา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2536นางสาว สุชาดา อนุกุล หัวหน้า ผู้จัดการของ จำเลย กล่าว กับ โจทก์ ว่า หาก ไม่มี ใบอนุญาต ขับขี่ ก็ ไม่ต้อง มา ทำงาน โจทก์ จึง หยุดงาน ไปตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 16 เดือน นั้น โดย ไม่มี การ ยื่น ใบลา หรือติดต่อ มายัง จำเลย แต่อย่างใด และ ฟัง ว่า จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ ใน วันที่ 17 เดือนเดียว กัน มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม อุทธรณ์ ข้อกฎหมาย ของ โจทก์ ว่า การ ที่ โจทก์ ไม่มา ทำงาน ระหว่าง วันที่ 5 ถึง 16 พฤศจิกายน 2536 เป็น การละทิ้งหน้าที่ เป็น เวลา สาม วันทำงาน ติดต่อกัน ไม่ว่า จะ มี วันหยุด คั่นหรือไม่ ก็ ตาม โดย ไม่มี เหตุอันสมควร หรือไม่ เห็นว่า การ ที่ โจทก์ ทำหน้าที่ ขับ รถยนต์ เมื่อ นางสาว สุชาดา ซึ่งเป็น นายจ้าง กล่าว ว่า หาก ไม่มี ใบอนุญาต ขับขี่ ก็ ไม่ต้อง มาทำงาน นั้น ย่อม ทำให้ โจทก์ เข้าใจ ว่านายจ้าง สั่ง ให้ โจทก์ หยุด การ ทำงาน ไว้ก่อน จนกว่า จะ ได้ ใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ กลับคืน มา เพราะ ไม่ปรากฏ ว่า จำเลย มี ระเบียบ ข้อบังคับ ว่า ผู้ มีหน้าที่ ขับขี่ รถยนต์ จะ ต้อง มา ปฏิบัติ หน้าที่อื่น ใน กรณี เช่นนี้ ด้วยการ ที่ โจทก์ ไม่ได้ มา ทำงาน ใน ระหว่าง วัน ดังกล่าว จึง มิใช่ เป็น การละทิ้งหน้าที่ โดย ไม่มี เหตุอันสมควร ดัง ที่ ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัยอุทธรณ์ ของ โจทก์ ฟังขึ้น

ปัญหา ต่อไป มี ว่า จำเลย จะ ต้อง จ่ายเงิน ให้ โจทก์ ตาม ฟ้อง เพียงใดข้อเท็จจริง ฟัง เป็น ยุติ ว่า จำเลย จ้าง โจทก์ เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน2535 ได้รับ ค่าจ้าง

ครั้งสุดท้าย เดือน ละ 4,000 บาท กำหนด จ่าย ค่าจ้างทุกวัน ที่ 1 และ 16 ของ เดือน ต่อมา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 จำเลยเลิกจ้าง โจทก์ เมื่อ ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า การ ที่ โจทก์หยุดงาน ไป ใน ช่วง ระยะเวลา ดังกล่าว มิใช่ เป็น การ ละทิ้ง หน้าที่ โดยไม่มี เหตุสมควร ดังกล่าว แล้ว การ ที่ จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ จึง เป็น การเลิกจ้าง โดย มิได้ มี ความผิด ต้อง จ่าย ค่าชดเชย ให้ โจทก์ แก่ สิบ วัน ของค่าจ้าง อัตรา สุดท้าย ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ คำนวณแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46(2) แก้ไข เพิ่มเติม โดยข้อ 3 แห่ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคำนวณแรงงาน(ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2536 และ ต้อง จ่าย สินจ้าง แทน การบอกกล่าว ล่วงหน้า ตาม ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 482เป็น เวลา 29 วัน "

พิพากษากลับ ให้ จำเลย จ่าย ค่าชดเชย จำนวน 12,000 บาท สินจ้างแทน การ บอกกล่าว ล่วงหน้า 3,866 บาท แก่ โจทก์

(รวัชชัย พิทักษ์ผล-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่2263/2538วินิจฉัยเรื่องการละทิ้งหน้าที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคำนวณแรงงานข้อ47(5)ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1.หลักกฎหมาย

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ47(5)บัญญัติว่า
ข้อ47นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (5)ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร หลักกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้ (1)ลูกจ้างจะละทิ้งหน้าที่ (2)เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม (3)โดยไม่มีเหตุอันสมควร 2.ละทิ้งหน้าที่คือลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานแล้วละทิ้งไม่ปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ของลูกจ้างมีกำหนดตามใบบอกลักษณะงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง แม้จะมีหน้าที่แต่ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในวันทำงานและในเวลาทำงานปกติเท่านั้นลูกจ้างไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาทำงานปกติเว้นแต่จะเข้าช้อยกเว้นตามกฎหมายเช่นกรณีงานฉุกเฉินที่จะหยุดเสียมิได้หรืองานที่มีลักษณะต้องทำติดต่อยุคจะเสียหายแก่งานเป็นต้น เมื่อเป็นวันทำงานและเวลาทำงานปกติซึ่งลูกจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างต้องยื่นใบลาและได้รับอนุญาตจากนายจ้างแล้วจึงจะไม่มาปฏิบัติหน้าที่ได้มิฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ ในวันทำงานและเวลาทำงานปกตินั้นนายจ้างมีสิทธิสั่งให้ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงานก็ได้เมื่อสั่งเช่นนั้นแล้วแม้ลูกจ้างไม่มาทำงานก็ถือเป็นวันทำงานนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างหยุดงานตามคำสั่งของนายจ้างดังกล่าวและการหยุดงานเช่นนี้ถือเป็นการทำงานจึงไม่ต้องยื่นใบลาด้วย ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2263/2538ได้ความว่าหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยได้พูดกับโจทก์ว่าหากไม่มีใบอนุญาตขับขีก็ไม่ต้องมาทำงานทำให้โจทก์เข้าใจว่าจำเลยสั่งให้โจทก์หยุดการทำงานไว้ก่อนจนกว่าจะได้อนุญาตขับขีกลับคืนมาโจทก์จึงหยุดไม่มาทำงานถือว่าเป็นการหยุดงานตามคำสั่งของนายจ้างไม่ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์